

Ref.: Expte. N° 8896-1-2002.

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2002

DECRETO NUMERO: **1 5 4 9**

VISTO el proyecto de Comunicación N° 70, sancionado por el Honorable Concejo Deliberante y el informe realizado por la Dirección de Parques y Paseos, en el que se plantea la existencia de ornamentaciones lumínicas en especies arbóreas ubicadas en el dominio público municipal y/o en lugares de acceso al público, y la propuesta de reglamentación para su resolución; y

Considerando:

QUE es necesario reglar la situación para que esta práctica no atente contra la preservación de las especies arbóreas y, al mismo tiempo, se cumpla con las medidas de seguridad relacionadas con las conexiones eléctricas que demandan estas instalaciones;

QUE el artículo 12° de la Ordenanza N° 6610, referido a las "obligaciones de los frentistas", que se encuentra incorporado en el Capítulo VI -obligaciones y responsabilidades-, comprendería el tratamiento de las situaciones planteadas, siendo en este caso, la norma que se debe reglamentar;

QUE el mismo artículo de la ordenanza citada determina quienes son los custodios directos de los árboles que se encuentran frente al inmueble y responsables de su preservación y conservación;

QUE a efectos de ubicar el nuevo texto, se propone incorporarlo como último párrafo del artículo 5° del Decreto N° 972/89, reglamentario de la Ordenanza N° 6610;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

D e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Incorpórase como último párrafo del artículo 5° del Decreto N° 972/89, ***** reglamentario de la Ordenanza N° 6610 -Forestación-, el siguiente texto:

“Ornamentación lumínica en especies arbóreas: Cuando se colocaren ornamentaciones lumínicas en especies arbóreas que se encuentran ubicadas en la vía pública o de acceso al público, se deberán observar las siguientes restricciones:

//....

- a) El color del ornamento lumínico deberá armonizar estéticamente con la especie de que se trate;
- b) Las bombillas de los ornamentos deberán ser de baja energía calórica y no producir alteraciones a la lozanía y vigor de la especie o daño a su salud;
- c) La ornamentación deberá ser situada de tal manera que se evite todo tipo de agresión que pudiere perjudicar o sacrificar partes de la especie;
- d) El cableado para llegar hasta el árbol, arbusto o planta que sea motivo de la ornamentación lumínica, deberá ser subterráneo, con su correspondiente toma corriente en la base de la planta y el voltaje a utilizarse no podrá ser superior a 24 voltios.

Serán responsables del cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos anteriores, las personas indicadas en el artículo 12° de la Ordenanza N° 6610.

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.